

의정부지방법원 2026. 7. 9. 선고 2025나203922 판결

[손해배상(기)]

의 정 부 지 방 법 원

제 2 - 3 민 사 부

판 결

사건	2025나203922 손해배상(기)
원고, 항소인	A 소송대리인 변호사 이수현
피고, 피항소인	B 주식회사 소송대리인 변호사 장철희
제1심판결	의정부지방법원 남양주지원 2025. 11. 11. 선고 2024가단53281 판결
변론종결	2026. 5. 14.
판결선고	2026. 7. 9.

주 문

- 제1심판결을 취소한다.
- 피고는 원고에게 137,937,430원과 그 중 22,000,000원에 대하여 2019. 9. 27.부터 2020. 1. 31.까지 연 5%, 115,937,430원에 대하여 2019. 2. 27.부터 2023. 5. 31.까지 연 5%, 각 그 다음날부터 갚는 날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
- 소송총비용은 피고가 부담한다.
- 제2항은 가집행할 수 있다.

청 구 취 지 및 항 소 취 지

주문 제1, 2항과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고는 2019. 2. 27. 주식회사 C(이하 '주C')이 운영하던 경기 가평군 D 소재 'E'이라는 명칭의 숙박시설(이하 '이 사건 펜션')에 투숙하던 중 위 펜션 내 풀장에서 미끄러져서 풀장 안으로 빠지는 사고를 당했고, 발목 및 발 부위 인대 파열 진단을 받았다.

나. (주)C은 2019. 6. 27. F, G, H(이하 'F 등 3인')에게 이 사건 펜션의 영업권 일체를 양도했고, F 등 3인은 같은 날 가평군수에게 영업자지위승계신고서를 제출하고 영업소명칭을 'S'로 변경했다.

다. F 등 3인은 2019. 9. 19. 주식회사 J(이하 '주J')에게 이 사건 펜션의 영업권 일체를 양도했고, (주)J은 같은 날 가평군수에게 영업자지위승계신고서를 제출하고 영업소명칭을 'T'로 변경했다.

라. U 주식회사(이하 'U(주)')은 2020. 9. 21. (주)J으로부터 이 사건 펜션의 영업자 지위를 승계했다는 이유로 가평군수에게 영업자지위승계신고서를 제출했다.

마. 피고(당시 상호 'L주식회사')는 2021. 10. 20. U(주)로부터 이 사건 펜션의 영업자 지위를 승계했다는 이유로 같은 날 가평군수에게 영업자지위승계신고서를 제출했다. 피고는 그 후 2022. 11. 24. 'L주식회사'라는 등기부상 상호를 현재의 'B 주식회사'로 변경했고, 2024. 10. 31.에는 가평군수에게 이 사건 펜션의 영업소 명칭을 'V'로 변경신고했다.

바. 원고는 대전지방법원 2021가합104003호로 (주)C, (주)J에 대한 손해배상청구의 소를 제기했는데, 위 법원은 2022. 10. 26. (주)C, (주)J 모두에 대해 일부 인용 판결을 선고했다. 그 중 (주)J에게 이 사건 사고 관련 손해배상책임이 인정된 근거는 (주)J이 (주)C으로부터 F 등 3인을 거쳐 이 사건 펜션의 지위를 순차 양수하고 상호를 속용했으므로 (주)J은 상법 제42조 제1항에 따른 상호속용영업양수인의 책임이 있다는 것이었다. (주)J은 위 판결에 대해 항소했는데, 대전고등법원은 2023. 5. 31. '(주)J은 (주)C과 공동하여 원고에게 137,937,430원 및 그 중 22,000,000원에 대하여는 2019. 9. 27.부터 2020. 1. 31.까지는 연 5%, 115,937,430원에 대하여는 2019. 2. 27.부터 2023. 5. 31.까지는 연 5%, 각 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈(이하 '이 사건 판결금')을 지급하라'는 판결을 선고했고, 위 판결은 그 무렵 확정됐다(2022나16053호).

사. 원고는 2023. 10. 26. 이 사건 판결을 집행권원으로, (주)C, (주)J을 채무자로 하여 이 사건 펜션 소재지에 대해 유체동산압류집행을 시도했으나 피고가 위 장소를 점유하고 있다는 이유로 집행불능됐다.

아. 피고는 2025. 2. 5.경 이 사건 펜션 숙박업을 폐업하고, 같은 날 가평군수에게 폐업신고서를 제출하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 13, 17 내지 20, 22, 26호증, 을 제2, 3, 5, 7, 10호증(가지 번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고의 주장

이 사건 펜션 영업은 (주)C, F 등 3인, (주)J, U(주), 피고(상호 L(주)) 순으로 양도됐다. 피고는 상법 제42조에 따른 '상호를 속용하는 영업양수인'으로서 (주)J 등과 공동하여 원고에게 이 사건 판결금을 지급할 의무가 있다.

나. 피고의 주장

(주)J은 폐업했고, 피고가 이 사건 펜션이 소재한 곳에서 개업을 했을 뿐이며, 피고가 (주)J으로부터 영업을 양수하거나 그 상호를 속용한 적이 없다.

3. 청구원인에 관한 판단

가. 관련법리

1) 상법 제42조 제1항은 '영업양수인이 양도인의 상호를 계속사용하는 경우에는 양도인의 영업으로 인한 제3자의 채권에 대하여 양수인도 변제할 책임이 있다'고 규정하고 있다.

2) 상법상의 영업양도는 일정한 영업목적에 의하여 조직화된 업체, 즉 인적·물적 조직을 그 동일성은 유지하면서 일체로서 이전하는 것을 의미하고, 영업양도가 이루어졌는가의 여부는 단지 어떠한 영업재산이 어느 정도로 이전되어 있는가에 의하여 결정되어야 하는 것이 아니고 거기에 종래의 영업조직이 유지되어 그 조직이 전부 또는 중요한 일부로서 기능할 수 있는가에 의하여 결정되어야 하므로, 영업재산의 일부를 유보한 채 영업시설을 양도했어도 그 양도한 부분만으로도 종래의 조직이 유지되어 있다고 사회관념상 인정되면 그것을 영업의 양도라 볼 수 있고, 이러한 영업양도는 반드시 영업양도 당사자 사이의 명시적 계약에 의하여야 하는 것은 아니며 묵시적 계약에 의하여도 가능하다(대법원 2009. 1. 15. 선고 2007다17123, 2007다17130 판결 참조).

3) 상호를 속용하는 영업양수인의 책임을 정하고 있는 상법 제42조 제1항은, 일반적으로 영업상 채권자의 채무자에 대한 신용은 채무자의 영업재산에 의하여 실질적으로 담보되어 있는 것이 대부분인데도 실제 영업양도가 이루어지면 채무인수가 제외된 경우에는 채권자의 채권이 영업재산과 분리되게 되어 채권자를 해치게 되는 일이 일어나므로 채권자에게 채권추구의 기회를 상실시키는 것과 같은 영업양도의 방법, 즉 채무를 인수하지 않았음에도 불구하고 상호를 속용함으로써 영업양도의 사실이 대외적으로 판명되기 어려운 방법 또는 영업양도에도 불구하고 채무인수가 이루어지지 않은 사실이 대외적으로 판명되기 어려운 방법 등이 채용된 경우에 양수인에게도 변제의 책임을 지우기 위하여 마련된 규정이다. 양수인에 의하여 속용되는 명칭이 상호 자체가 아닌 옥호 또는 영업표지인 때에도 그것이 영업주체를 나타내는 것으로 사용되는 경우에는 채권자가 영업주체의 교체나 채무인수 여부 등을 용이하게 알 수 없다는 점에 서 일반적인 상호속용의 경우와 다를 바 없으므로, 양수인은 특별한 사정이 없는 한 상법 제42조 제1항의 유추적용에 의하여 그 채무를 부담한다(대법원 2022. 4. 28. 선고 2021다305659 판결 참조).

나. 영업양도 여부에 관한 판단

앞서 든 증거들과 갑 제14, 21호증, 을 제1호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정들을 종합하면, 피고는 (주)J로부터 U(주)를 거쳐, 유기적으로 조직화된 수익의 원천으로서의 기능적 재산인 이 사건 펜션의 영업을 순차 양수했다고 봄이 타당하다.

① 피고의 영업신고증 뒷면(을 제5호증의2)에는 이 사건 펜션에 관한 변경내용들이 기재돼 있다. 이에 따르면, 이 사건 펜션의 영업과 관련하여 앞서 본 것처럼 (주)C, F 등 3인, (주)J, U(주), 피고로 순차적으로 '영업자변경(지위승계)'이 이루어졌다. 일반적으로 '영업자변경(지위승계)'을 이유로 변경신고가 됐다면 영업양수도가 함께 이루어졌을 것이란 추단이 가능하다. 그런데 피고는 U(주)로부터 영업을 양수한 것이 아니라 U(주)가 폐업하고 피고는 같은 장소에서 새롭게 개업했다는 취지로 다두고 있다. 이와 관련하여 원고는 2019. 6. 27.의 '(주)C → F 등 3인', 2019. 9. 19.의 'F 등 3인 → (주)J'으로의 각 영업자변경(지위승계) 신고 관련해서는 각 같은 날짜로 작성된 '양도양수서'(갑 제3,7호증)와 '영업자지위승계신고서'(갑 제4, 8호증)를 증거로 제출한 바 있지만, 그 뒤 '(주)J → U(주)', 'U(주) → 피고'로의 각 영업자변경(지위승계) 신고 관련해서는 해당 자료를 증거로 제출하지 못하고 있어서 문제가 될 여지는 있다. 그러나 위 갑 제3, 4, 7, 8호증은 이 사건 판결금 당시 소송에서 취득한 자료를 원고가 이 사건에서 증거로 제출한 것으로 보이는데, 비록 이 사건에서는 그와 같은 직접적인 자료가 제출되지 않았지만, 일반적으로 관청에 대해 '영업자변경(지위승계)' 신고를 하려면 위 갑 제3, 4, 7, 8호증과 같이 '영업자지위승계신고서' 뒤에 그 근거자료인 '양도양수서' 등이 첨부돼야 한다고 봄이 상식이고, 따라서 이 사건에서 그 직접적인 자료가 제출돼 있지 않다고 하더라도 피고의 영업신고서 뒷면에 똑같은 사유인 '영업자변경(지위승계)'이 기재돼 있음만을 근거로 해서도 '(주)J → U(주)', 'U(주) → 피고'로의 순차 영업양수도가 이루어졌을 것임은 충분히 추정할 수 있다.

② 피고 설립 당시 본점 소재지는 이 사건 펜션의 소재지와 같은 '경기 가평군 W'이며, M 포털사이트 검색 창에 'N'이나 'L'을 입력하면 동일한 장소가 나온다. 따라서 피고는 (주)J와 동일한 영업장소에서 동일한 전화번호와 시설을 사용하여 동종업종의 영업을 했고, 피고와 (주)J, U(주)의 각 영업 사이에 시간적 간격이 있었다고 볼 만한 자료는 없다.

③ 피고의 대표이사인 P이 (주)J, U(주)에서 모두 이사로 재직했고, 피고의 감사였던 Q은 (주)J의 이사로 재직한 바 있다.

④ 피고는 새로운 임대차계약을 체결했으므로 (주)J과는 별개의 영업이라는 취지로 주장한다. 피고의 주장대로 을 제4, 6호증에 의하면 피고는 2021. 9. 20., 2025. 3. 10. 임대인 X와 각 임대차계약을 체결한 사실은 인정된다. 그러나 피고가 이 사건 펜션 등 물적 시설이나 인적 조직과 같은 영업의 실질적 승계가 있는 이상 동일한 임대인과 새로운 임대차계약을 체결했다는 사정만으로 영업양수를 부정하기는 어렵다.

다. 상호속용 여부에 관한 판단

앞서 든 증거들과 변론 전체의 취지에 따라 인정되는 다음과 같은 사정들을 종합하면, 피고는 (주)J의 상호를 계속사용했다고 봄이 타당하다.

① 먼저 등기부상 상호를 보면, 영업양수도인인 (주)J, U(주), 그리고 피고의 변경 전 상호인 'L(주)' 사이에서 'Y', 'R'이 모두 공통되고, 특히 이 사건 펜션을 다른 숙박업소와 차별짓게 하는 단어는 'R'이라고 볼 수 있는데('Y'와 'Z'는 영업의 종류를 나타내는 단어에 가깝다고 볼 수 있다) 등기부상 상호가 변천하는 과정에서도 위 'R'은 계속 유지되고 있으므로 등기부상 상호로만 보더라도 상법 제42조 제1항에 따른 '상호속용'에 해당할 여지가 있다.

㉔ 그런데 이 사건 펜션이 일반에게 인식되던 영업소 명칭, 즉 영업표지는 2019. 9. 19. (주)J이 'J'으로 변경신고를 한 이래 U(주), 피고에 이르기까지 계속 'J'이었다. 즉 대외적으로는 피고가 이 사건 펜션 영업을 양수한 이후에도, 그 양수일로 추정되는 2021. 10. 20.부터 'B'로 영업소 명칭을 변경한 2024. 10. 31.까지 약 3년간 위 'J'을 영업표지로 사용해 왔다. 그렇다면 앞서 본 법리와 같이(위 대법원 2022. 4. 28. 선고 2021다305659 판결), 이 사건 펜션의 양수인인 피고에 의해 속용되는 영업표지 'J'이 그대로 영업주체를 나타내는 것으로 사용된 이상 이는 일반적인 상호속용의 경우와 다를 바 없고, 따라서 양수인인 피고는 상법 제42조 제1항의 유추적용에 의해 그 채무를 부담해야 한다.

라. 소결

피고는 (주)C, (주)J으로 이 사건 펜션의 영업을 순차 양수했고, 그 중 (주)J이 사용하던 영업소 명칭, 즉 'J'이란 영업표지를 계속사용했으므로, 상법 제42조 제1항에 따라 이 사건 펜션의 전전 양도인인 (주)J의 상호속용영업양수인으로서의 책임이 있고, 따라서 (주)J에 대한 이 사건 판결금 채권자인 원고에게 이 사건 판결금을 변제할 책임이 있다.

결국 피고는 원고에게 이 사건 판결금인 137,937,430원과 그 중 22,000,000원에 대하여 2019. 9. 27.부터 2020. 1. 31.까지 연 5%, 115,937,430원에 대하여 2019. 2. 27.부터 2023. 5. 31.까지 연 5%, 각 그 다음날부터 갚는 날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급할 의무가 있다.

4. 결론

원고의 청구는 이유 있어 인용해야 한다. 제1심판결은 이와 결론이 달라 부당하므로, 이를 취소하고 원고의 청구를 인용한다.

판사 신진화(재판장) 문혜정 이지현

1 신고서에는 명칭이 'T'로 돼 있으나 실제론 'J'으로 영업을 진행했으므로, 이하에서는 편의상 'J'으로만 표시한다.